

Права потребителей при обнаружении в товаре недостатков



Закон «О защите прав потребителей», основной источник законодательства в этой области, призван защищать интересы более «слабой» стороны в договоре – потребителя. Однако, активность потребителя по защите своих прав на российском рынке товаров и услуг все еще невелика. Приобретя некачественный товар, покупатель не всегда предъявляет претензии продавцу, а, предъявив такую претензию и наткнувшись на отказ продавца обменять или вернуть деньги, потребитель не всегда обращается в суд. Объяснить такую ситуацию можно лишь отсутствием познаний в области защиты своих прав.

По смыслу законодательства **«потребителем»** является гражданин заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Данный **Закон не регулирует отношения**, возникшие между физическими лицами, вступающими в договорные отношения между собой с целью удовлетворения своих личных нужд, а также отношения, возникающие с приобретением гражданином-предпринимателем товаров, выполнением услуг не для личных, семейных или иных нужд, а для осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением товаров, выполнением работ или оказанием услуг в целях удовлетворения потребностей предприятий.

Сегодня в условиях жесткой конкуренции между производителями, установление гарантийного срока на бытовую технику - явление обычное. Изготовитель или сам продавец, устанавливая гарантийный срок на продаваемое «изделие» тем самым ручается, что его товар – качественный и гарантийный срок этому подтверждение.

Что же дает покупателю «гарантия»?

Если недостатки товара обнаружены покупателем в период гарантийного срока, бремя доказывания того, что дефект возник в результате неправильной эксплуатации лежит на продавце.

Если же поломка произошла за рамками срока гарантии, предполагается, что недостатки возникли по вине потребителя, пока последний также не докажет обратное (в этом случае уже сам потребитель должен позаботиться о проведении экспертизы за свой счет).

Если на товар не установлен гарантийный срок, то потребитель вправе предъявлять претензию продавцу по общему правилу в течение двух лет со дня передачи товара потребителю. В этом случае доказывать, что недостатки возникли не по вине потребителя придется ему самому.

В том случае, когда недостатки товара обнаружались в период гарантийного срока, потребитель, по своему выбору, согласно статье 18 Закона «О защите прав потребителя» вправе потребовать у продавца:

- 1. безвозмездного устранения недостатков товара;**
- 2. соразмерного уменьшения покупной цены;**
- 3. замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);**
- 4. замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.**
- 5. Потребитель вместо предъявления этих требований вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен вернуть товар с недостатками.**

Стоит обратить внимание на то, что **Закон среди прочих товаров особо выделяет технически сложные товары.** Перечень технически сложных товаров утвержден Постановлением Правительства РФ. При выявлении неисправности таких товаров в течение первых 15 дней с момента покупки, потребитель вправе потребовать замены товара на другой (той же модели) или замены на другую модель (с перерасчетом покупной цены) либо возврата денег.

Если же неисправность в технически сложном товаре появилась через 15 дней после покупки, но в пределах гарантийного срока, то товар можно сдать лишь для гарантийного ремонта. А замена товара на другой товар либо возврат денег возможны, например, только если обнаружен существенный недостаток товара.

Существенным недостатком по смыслу Закона является неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.

Важно помнить, что перед тем, как отдать прибор продавцу для проверки качества или ремонта, необходимо зафотографировать его внешний вид и характер неисправности, можно даже сфотографировать прибор, чтобы он вернулся к владельцу в целости и сохранности, а не с новыми повреждениями.

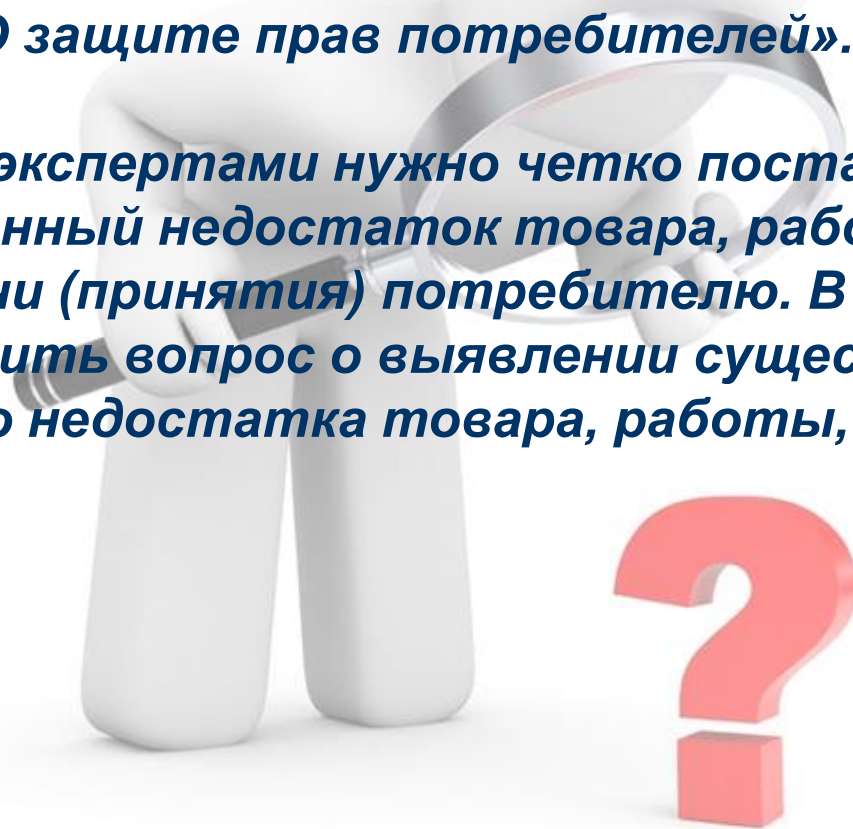
Согласно закона продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и, в случае необходимости, провести проверку качества, которая проводится силами продавца.

Нужно иметь в виду, что согласно Закона потребитель имеет право предъявить требования не только к продавцу, но и к изготовителю, уполномоченной организации, уполномоченному индивидуальному предпринимателю.

Потребитель имеет право участвовать в проверке качества. Эта процедура предполагает возможность прийти к какому-то соглашению сторонам, но если этого не происходит, то проводится **ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРА** (за счет продавца). Если требование потребителя связано с отказом от исполнения договора купли-продажи, а срок для удовлетворения этого требования установлен в 10 дней, то соответственно, и проверка качества, и экспертиза, должны быть проведены в эти сроки. Экспертиза предполагает подключение к данному процессу некой третьей стороны, независимой от спорящих сторон, которая выносит свой вердикт относительно того, обосновано либо не обосновано требование.

При обращении к эксперту необходимо четко сформулировать те вопросы, на которые должна ответить проводимая экспертиза по определению качества товара, работы, услуги. При формулировке вопросов целесообразней всего обратиться к нормам Закона «О защите прав потребителей».

Например, перед экспертами нужно четко поставить вопрос: возник ли выявленный недостаток товара, работы, услуги до или после его передачи (принятия) потребителю. В некоторых случаях необходимо ставить вопрос о выявлении существенного/ несущественного недостатка товара, работы, услуги.



Охарактеризуем каждое из возможных требований, на заявление которых потребитель имеет право.

Если потребитель определяется, что наилучшим выходом из сложившейся ситуации является **гарантийный ремонт товара** (т.е. безвозмездное устранение недостатков), то нужно учитывать, что согласно ст. 20 Закона **он не должен длиться более 45 дней**. Если ремонт затягивается на больший срок, то в этом случае продавец должен уплатить потребителю неустойку **в размере 1 % цены товара** за каждый день просрочки.

Если по истечении 45 дней ремонт товара не осуществлен, и больше потребитель ждать не желает, то Закон в этом случае предоставляет право изменить требование об устранении недостатка на другое требование.

Полезно будет знать, что при удачном завершении ремонта гарантия на товар продлевается на весь тот срок, который он находился в сервисном центре.

Требование о соразмерном уменьшении покупной цены

на практике вообще редкость ввиду того, что у покупателя и продавца понятие «соразмерности» разное и вероятность достижения компромисса очень невелика.

Требование о замене товара должно быть удовлетворено в семидневный срок. Однако обычно продавец заявляет о необходимости дополнительной проверки качества такого товара. В этом случае срок замены не должен превышать 20 дней. Если у продавца в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть произведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.

При замене продукции ненадлежащего качества на такой же товар другой марки (модели, артикула) в случае, если стоимость товара, нуждающегося в замене, ниже взамен, потребитель стоимости продукта, предоставленного обязан компенсировать разницу в стоимости; в случае, если цена товара, подлежащего замене, выше цены товара, предоставленного взамен, то компенсация выплачивается покупателю.

При замене товара гарантийный срок начинает отсчитываться заново.

В магазине обычно не упоминают о возможности предоставить соответствующий товар на период замены или ремонта.

Однако, зная свои права, нужно требовать (лучше в письменной форме) предоставления аналогичного товара на период ремонта или замены Вашего. Товар должен быть доставлен потребителю в течение трех дней. За нарушение этого срока предусмотрена уплата продавцом неустойки (1% цены товара за каждый день просрочки).

На период ремонта или замены не предоставляются лишь те товары, которые содержатся в специальном Перечне № 55 от 19 января 1998 г , утвержденном Постановлением Правительства РФ (например, автомобили, мебель, электрофены, печи СВЧ, тостеры, электрочайники, оружие и др.)

До сих пор существует заблуждение относительно возможности заявить требование об отказе от исполнения договора купли-продажи товара только в случае, если недостатки являются существенными. Это не так. Отказ от исполнения договора возможен при обнаружении любых недостатков товара. Срок удовлетворения требования потребителя о расторжении договора купли-продажи составляет 10 дней.

По действующему закону при возврате клиенту отданной им за товар суммы денег продавец не имеет право удерживать из нее ту часть, на которую понизилась цена продукта из-за частичного или полного его эксплуатирования, потери им товарного вида или иных подобных факторов.

Защищать свои права можно, нужно, а порой и необходимо. Дело это крайне важное и подходить к нему нужно со всей ответственностью.

Для достижения успеха необходимо изучить законодательство в данной области, а еще лучше обратиться за консультацией к специалистам, которые имеют соответствующее образование и опыт в данной области.